



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. סרטנסקי ויקטוריה
2. סרטנסקי שמעון

באמצעות ב"כ: עו"ד קרן מעוז

נגד

הנתבעים:

1. קנדינוב ורד
2. קנדינוב אליהו
3. כהן שירי
4. כהן מיכאל
5. בנג'יאן ערן
6. בנג'יאן שרונה

באמצעות ב"כ: עו"ד בני אפריאט
5406189-

7. סלונימצי'ק דניאל – (נמחק מהתובענה)
8. חיים נורית

באמצעות ב"כ: עו"ד בני אפריאט

פסק דין

עניינה של תביעה זו, היא החזר עלות תיקון ליקוי שביצעו התובעים ברכוש המשותף בבית המשותף ברחוב גולן 50 אלפי מנשה (להלן - "הבית המשותף").

הצדדים, העובדות וההליכים:

1. הבית המשותף לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים אך הוא ראוי להירשם ככזה ולכן חל בענייננו התקנון המצוי. הוא, כולל מבנה אחד בין ארבע קומות, הבנוי באופן מדורג ובו תשע דירות.

2. התובעים 1 ו-2, סרטנסקי ויקטוריה וסרטנסקי שמעון, הם בעלי זכויות החכירה בדירה מספר 9 הנמצאת בקומה הראשונה בבית המשותף ומעל לדירתם בנוי הגג המשותף נושא התובענה (להלן - "התובעים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבעים 1 ו-2, קנדידוב ורד וקנדידוב אליהו, בעלי זכויות החכירה בדירה מספר 4 הנמצא בקומה השניה בבית המשותף (להלן - **"הנתבעת 1"** ו**"הנתבע 2"**). הנתבעים 3 ו-4, כהן שירי וכהן מיכאל, בעלי זכויות החכירה בדירה מספר 5 הנמצאת בקומת הראשונה של הבית המשותף (להלן - **"הנתבעת 3"** ו**"הנתבע 4"**). הנתבעים 5 ו-6, בנג'יאן ערן ובנג'יאן שרונה, בעלי זכויות החכירה בדירה בקומה הקרקע בבית המשותף (להלן - **"הנתבע 5"** ו- **"הנתבעת 6"**). הנתבע 7, סלונימציק דניאל, בעל זכויות החכירה בדירה מספר 8 בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן - **"הנתבע 7"**). הנתבעת 8, חיים נורית, בעלת זכויות החכירה בדירה מספר 6 בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן - **"הנתבעת 8"**). הואיל וניתן נגד הנתבע 7 פסק דין בתאריך 14.03.2022 כפי שיפורט להלן, יכוננו הנתבעים 1-6 והנתבע 8 הנתבעים (להלן - **"הנתבעים"**).

4. בתאריך 17.10.2021 עתרו התובעים בכתב תביעה מתוקן, שבו נטען כי בשל אירועי הרטיבות בדירתם שהחלו בדצמבר 2017, נאלצו ליזום תיקון ואיטום הגג המשותף שמעל לדירתם על חשבונם, זאת לאחר שפניותיהם הרבות ובקשותיהם לנתבעים לתיקון הליקויים החוזרים באופן סופי, לא נענו. בשל סבלם המתמשך ומכיוון שהבית המשותף החל להתנהל ללא נציגות, ביצעו התובעים על חשבונם בתאריך 19.10.2020 באמצעות חברת "גרין קונטרול" בעלות של 12,500 ₪ (להלן - **"גרין קונטרול"**) את תיקון ליקויים ואיטום הגג מעל לדירתם (להלן - **"התיקון העצמי"**), בהתאם להמלצות המומחה, מר יועז ברגר וחוות הדעת שנערכה ביוזמתם בתאריך 18.01.2018 (להלן - **"המומחה"** ו- **"חוות הדעת"**, בהתאמה). הנתבעים, חמישה בעלי דירות בבית המשותף סרבו להשתתף בהוצאות התשלום היחסי, למרות מכתבי התראה שנשלחו. הסעד הנתבע הועמד על 8,245 ₪ וכן פיצוי נוסף בגין עוגמת הנפש בסך 5,000 ₪ (להלן - **"כתב התביעה"**).

5. במהלך הדיון המקדמי שהתקיים בתאריך 24.10.2021 במעמד הצדדים, הגיעו הצדדים לידי הסכמות שהורו על כינוס אסיפת בעלי הזכויות בבית המשותף ובחירת נציגות לבית המשותף. הסכמות אלו קיבלו תוקף של פסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין חלקי (להלן- "**פסק הדין החלקי**") והסוגיה שנותרה לדיון, התמקדה בהוצאות שהוציאו התובעים בקשר לתיקון שכלל איטום הגג המשותף.

6. בתאריך 27.12.2021, ניתנה החלטה ליתן לנתבעים האפשרות להגיש כתב הגנה מתוקן ונפסקו הוצאות בסך 1,000 ₪ לטובת התובעים, ללא קשר לתוצאות ההליך (להלן- "**החלטה מתאריך 27.12.2021**").

7. בתאריך 04.01.2022 הגישו הנתבעים 1-6 ונתבעת 8 את כתב ההגנה המתוקן ובקשו לדחות את התביעה על הסף, הן מהטעם כי התובעים לא עדכנו או הראו בטרם ביצוע התיקון, כי קיימת רטיבות בדירתם והן מהטעם כי ביצעו את התיקון בגג המשותף על דעת עצמם בלי שתינתן הסכמה או רשות של יתר הדיירים בבית המשותף (להלן- "**כתב הגנה**").

8. בתאריך 15.02.2022 הגישו הנתבעים תצהירי עדות ראשית שעליהם חתמו, הנתבע 2, קנדידוב אלי, הנתבעת 3 כהן שירי והנתבע 5, בנצ'יאן ערן, וצורף תיק מוצגים (להלן- "**תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים**") ו- "**מוצגי הנתבעים**", בהתאמה.

9. בתאריך 16.02.2022 הגישו התובעים תצהירי עדות ראשית חתומים על ידי התובעת 1, ויקטוריה סרטנסקי, התובע 2, שמעון סרטנסקי ומר איגור גליצקי, בעל העסק "גרין קונטרול" (להלן- "**איגור גליצקי**") וצורף תיק מוצגים (להלן- "**תצהירי עדות ראשית מטעם התובעים**") ו- "**מוצגי התובעים**").

10. בתאריך 23.02.2022 התקיים דיון הוכחות בתיק (להלן- "**פרוטוקול הוכחות**") בו נחקרו מצד התובעים: איגור גליצקי, התובע שמעון סרטנסקי, יועז ברגר, המומחה והתובעת 1 ויקטוריה סרטנסקי. מצד הנתבעים נחקרו הנתבעת 3, שירי כהן, הנתבע 5, ערן בנצ'יאן והנתבע 2, מר אלי קנדינוב. בתום הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה והותר לתובעים להגיש סיכומי תשובה כתובים לסיכומי הנתבעים. סיכומי תשובה אלו הוגשו בתאריך 03.03.2022.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לבקשת התובעים ניתן בתאריך 14.03.2021 פסק דין נגד הנתבע 7 לאחר שהגיע להסדר פשרה עימם ולפיכך, נמחק הנתבע 7 מהתביעה.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

12. סעיף 31 א לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-**"חוק המקרקעין"** או **"החוק"**) מאפשר לשותף בבעלות משותפת במקרקעין לעשות כל פעולה דחופה הדרושה למניעת נזק העלול להיגרם למקרקעין ולהגנת הבעלות והתחזוקה בהם ואילו סעיף 32 ב לחוק קובע כי שותף שנשא בהוצאות אלו זכאי לחזור ולהיפרע מהשותפים האחרים, לפי חלקיהם במקרקעין.

13. חוות הדעת שהוזמנה ב-18.1.2018 על ידי התובעים קבעה כי המקור לליקויים בדירתם, חלקו בגג הרכוש המשותף (ראו עמוד 12 שורות 43-45 לפרוטוקול הוכחות). העבודות שביצעה גרין קונטרול היו בהתאם להמלצות בחוות הדעת ובמטרה למגר את הרטיבות בדירת התובעים שמקורה בגג המשותף.

14. לא היה מנוס מלתקן את הגג המשותף בטרם יגיע החורף. התובעים התרו וביקשו מיתר דיירי הבית המשותף אין ספור פעמים לתקן באופן סופי ומוחלט את הליקוי בטרם נאלצו לבצע את התיקון העצמי. על פי הלכה פסוקה, זכאים התובעים לקבל שיפוי בגין הוצאותיהם שכן הוכח כי עמדו בששת תנאי הפסיקה לקבלת ההחזר.

15. יתרה מזאת, פעולת התובעים הייתה נחוצה שכן הקטינה את הנזק שנגרם לדירתם ומנעה נזקים נוספים. התיקון העצמי כלל ניקוי ושטיפה מלאה של הגג המשותף, איטום תעלות מרזב, סגירת מרזבים ברשת מגלוונת והתקנת דוקרנים, והוא עצר את מופעי הרטיבות שחזרו מידי חורף בדירתם ולכן על הנתבעים, שהתעלמו מנחיצות האיטום המלא לפתרון הבעיה, לשפותם בשל כך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. 3 דירות מתוך תשע הדירות בבית המשותף נשאו בתשלום הנדרש. מכיוון שהנתבעים הנותרים מנסים להתחמק מהתשלום, יש לקבל את התביעה ולפסוק הוצאות הליך לטובתם בתוספת שכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

17. דין התביעה להידחות שכן אי אפשר לקבל את חוות הדעת שנערכה בשנת 2018 שהציגו התובעים כתימוכין לקבלת החזר הוצאות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף. קיים ניתוק קשר סיבתי מיום עריכתה, ליום שבו למעשה בוצע התיקון על ידי התובעים (ראו ע"א (מרכז) 33147-11-14 **אוטו שי שרותי מימון והשכרה 2006 בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ**, (פורסם בנבו 23.05.2015)). הואיל והנציגות בצעה תיקונים בגג עובר לחוות הדעת (ראו נספח 2 לתיק המוצגים), אזי שונו הנסיבות מהיום בו בוצעה, ולכן לא יכולה חוות הדעת להיות ראיה המחזקת את נחיצות התיקונים.

18. טענת התובעים כי גרין קונטרול, הקבלן מטעמם ערך את התיקון בהתאם למצוין בחוות דעת זו, לא הוכחה ואף נשללה בעדותו (ראו עמוד 2 שורה 38 ועמוד 3 שורה 8 לפרוטוקול ההוכחות). העבודות שבוצעו על ידו לא הוכחו כנדרשות והקבלן הודה בעדותו כי לא פעל על פי חוות הדעת.

19. כמו כן, יש לדחות את טענת התובעים כי הנתבעים סרבו להתייחס לבקשותיהם לתיקון הליקוי. עם הודעת התובעים לראשונה בינואר 2019 על הרטיבות, טופלה הבעיה בפברואר 2019. מאז ועד אוקטובר 2020 לא בוצעה פניה נוספת מצד התובעים ליתר דיירי הבית המשותף הקשורה לנושא הרטיבות בדירת התובעים.

20. התובעים לא עמדו בכל התנאים המצטברים בפסיקה המקנים זכות לקבלת החזר הוצאות ברכוש המשותף. בין השאר התובעים לא פנו למפקח על רישום מקרקעין בטרם ביצעו את התיקון. ואף לא הוכח על ידם כי העיכוב שהיה נגרם מהגשת תביעה למפקח, היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. לא קיים ממצא עובדתי אובייקטיבי חיצוני אשר יכול לתמוך בבחירת התובעים לבצע את התיקון בעלות של 12,500 ₪ בפרט כאשר קיבלו הצעת מחיר לביצוע אותה עבודה בדיוק בספטמבר 2019 בסך 6,500 ₪.
22. לפיכך, יש לסלק את התביעה על הסף ולפסוק לטובת הנתבעים את מלוא ההוצאות שנדרשו להליך בתוספת שכר טרחת עורך דין.

דיון והכרעה

23. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר שקילת טענות הצדדים, מצאתי לנכון לדחות את התביעה. להלן נימוקיי.
24. זכותו של בעל דירה לדרוש מנציגות הבית שתתקן ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו, קבועה בסעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן - "התקנון המצוי"):
- "בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".**
- (ההדגשה אינה במקור מ"פ)
25. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת הן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי בדירתם העלול לגרום לנזק בדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף והן על הנציגות לבצע תיקון ברכוש המשותף שאי ביצועו עלול לפגוע בערכה של הדירה. חובה זו היא מוחלטת והיא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף של ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק"**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. נוכח הרטיבות בדירתם שהחלה בדצמבר - 2017, הזמינו התובעים חוות הדעת לאיתור גורמי הרטיבות בדירה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים אלו. בחוות דעתו מתאריך 18.01.2018 עמד המומחה על המקור לליקויים בדירת התובעים הנובע מהרכוש המשותף עקב הכשלים הבאים, כלשון המומחה בחוות הדעת:

"בדירה שנבדקה ישנה רטיבות רבה ופעילה בנקודות המפגש בין הקיר לבין התקרה המצויה מתחת לתעלות האיסוף האופקיות של גג הרעפים. בבדיקות עם מכשיר אלקטרוני מסוג הידרומטר, נמצאה רטיבות פעילה בערכים הגבוהים פי 3 מהנורמה, עד רמת רוויה מוחלטת של הקיר. כפי שצוין, הגג מעל הדירה שנבדקה, הינו גג רעפים משופע בעל שני שיפועים (אחד כלפי החזית המבנה ואחד כלפי החזית האחורית). בתחתית הרעפים מצויה תעלת איסוף מבטון. שתי התעלות שנבדקו היו סתומות ועמדו בהם מים. בתעלות נראו שאריות של לשלשת יוני ופגרי יונים". (ראו עמוד 58 למוצגי התובעים).

27. המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו כי הרטיבויות הנראות בדירה נובעות ככל הנראה מכניסת מים מתעלות האיסוף בתחתית גג הרעפים וכן מהן העבודות המומלצות לתיקון הליקויים שאיתר. בין היתר ציין המומחה מסקנותיו כי:

"ניתן לראות שהתעלות אינן אטומות כראוי.

כי יש לנקות את התעלות ולבצע בהן מערכת איטום שתמנע את כניסת המים לדירה.

יש לבצע מערכת איטום שתוכל להתמודד עם חומציות הנוצרת כתוצאה מפגרי היונים ולשלשתם."
(ראו עמוד 59 למוצגי התובעים)

28. יצוין כי המומחה נחקר על חוות דעתו במסגרת דיון ההוכחות, אולם מסקנתו לפיה מקור הליקוי נבע מהרכוש המשותף, לא נסתרה.

התנאים לקבלת החזר הוצאות שהיה על בעל דירה להוציא לתיקון ליקויים ברכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין שכותרתו "נשיאה בהוצאות" קובע כי:
"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

30. בבואנו לפרש דבר חקיקה, נקודת המוצא היא לשון החוק [ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לט(2) 70, 74-75 (1985)], אשר אינה מגבילה את התביעה המוגשת מכוח סעיף 58 (א) רק לנציגות הבית המשותף, וכך הן הנציגות והן בעל דירה, יכולים להגיש תביעה מכוח סעיף זה, שעילתה החזר הוצאות שנשאו בהם ברכוש המשותף. עם זאת, כאשר בעל דירה תובע החזר הוצאות שלטענתו הוציא בשביל הרכוש המשותף, עליו לעמוד בתנאים שונים לחלוטין מאלו שצריכה לעמוד בהם נציגות הבית המשותף.

31. בפסק הדין בעניין רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.17) (להלן – "פס"ד חיים"), נקבעו שישה תנאים מצטברים כתנאי לזכאותו של בעל דירה בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף: 1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; 2. הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; 3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; 4. הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו; 5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה; 6. הוכחה עלות התיקון. (ראו גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במהלך השנים תנאים דומים: ע"א (י-ס) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (נבו 3.6.1985); ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05 ביטון נ' דיירי הבית המשותף (נבו 15.2.2006); עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16 אביטון נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 4.4.2017)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. תנאים מצטברים אלו, הם חד צדדיים, במובן זה שהם לא חלים כאשר נציגות הבית המשותף תובעת בעל דירה אחר בהחזר הוצאות שהוציאה ברכוש המשותף, אלא רק כאשר בעל דירה, דורש החזר כספי בשל ליקויים שלטענתו תיקן, ברכוש המשותף. בפס"ד חיים נפסק כי בעל דירה המבקש לתקן ליקוי ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות בדרישה לפעול לתיקון הליקוי. ככל שפנייתו זו לא נענתה, הרי שדרך המלך היא להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, וזאת קודם לביצוע התיקון על ידו:

"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך" (ראו גם: ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"מ תשמ"ה (3) 418 (1985)).

(ההדגשות אינן במקור מ"פ).

יישום התנאים שנקבעו בפסיקה מעלה כי התובעים לא עמדו בכל ששת התנאים המצטברים שנקבעו בפסק דין חיים

33. להלן יישום התנאים שנקבעו בפסיקה היכולים להקנות לתובעים את זכאותם לקבלת החזר.

תנאי 1 - האם הליקוי היה ברכוש המשותף

34. להוכחת טענתם בדבר ליקויים בגג המשותף שגרמו לנזק בדירתם צירפו התובעים לכתב תביעתם חשבונית ע"ס 12,500 ₪ מתאריך 19.10.2020. על החשבונית מודפס הלוגו "גרין קונטרול", פתרונות להרחקת יונים ובעלי כנף ועבודות סנפלינג. על גביה צוינו בין היתר כתובת הבית המשותף, פרטי העבודות שבוצעו הכוללות איטום תעלות מרזב, סגירת מרזבים ברשת, התקנת דוקרנים, ניקוי ושטיפה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. כמו כן, העידו התובעים את מר איגור גליצקי, איש המקצוע שביצע את העבודות, וכן העידו את מר ברגר על חוות דעתו.

36. לפיכך, טענות התובעים, לפיה היה ליקוי ברכוש המשותף, לא נסתרו על ידי הנתבעים, ומשכך אני קובע כי הליקויים שתוקנו על ידי התובעים היו ברכוש המשותף.

**תנאי 2 - האם קדמה פנייה לנציגות או לדיירים בדרישה לתיקון הליקוי אשר
סורבה**

37. מעיון בנספח 5 למוצגי התובעים, התכתבות בין התובעת 1 לנתבעת 1, ניכר כי התובעים פנו לנציגות דאז בדרישה ספציפית לבצע לא רק ניקוי גג ומרזבים אלא גם איטום בגג (ראו עמוד 30 למוצגי התובעים התכתבות מיום 15.01.2018 בו מעדכנת התובעת 1 כי "היה אצלי מהנדס שבדק את הכל. הדוח יהיה מוכן לקראת סוף השבוע... צריך לבצע גם ניקוי וגם איטום וגם הוא הציע פתרון על מנת למנוע יצירת הסתימות בעתיד כדי שהבעיה לא תחזור").

38. לאחר הודעה זו נעשתה פעולה לתיקון הליקוי. ראו חשבונית מס 1442 עם הלוגו "אליאן" תיקון נזקי מים וצנרת מתאריך 31.01.2018 בה נרשם עבור ניקוי המרזבים ומציאת יונים על הגג (נספח 1 לכתב ההגנה, עמוד 15).

39. מכאן שאי אפשר לומר, כי הנציגות שקטה אף שמריה, ולא עשתה דבר.

40. לא מצאתי לקבל את עמדת התובעים לפיה, בשעה שבוצע ניקוי, אך לא בוצע איטום יש בכך כדי להראות כי הנציגות או הדיירים סירבו לפניותיהם. לכך יש להוסיף כי התובע עצמו, במסגרת חקירתו הנגדית העיד כי התיקון בוצע ללא המתנה להסכמת שאר בעלי הדירות (עמ' 4 ש' 18-19 לפרוטוקול דיון ההוכחות). כמו כן, אף התובעים לא חלקו על כך שהנציגות טיפלה בליקוי לפחות פעמיים (עמ' 5 ש' 1-3 לפרוטוקול דיון ההוכחות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. וכן, שנתבקש התובע להציג היכן בפניותיו האחרונות עובר לתיקון שביצע, מופיע כי בדירתו יש עדיין נזילה, או להציג את סירוב הנציגות לא ידע התובע להשיב על כך (עמ' 5 ש' 11-16 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

42. כך שלמעשה, מהמסמכים שהוצגו לי עולה כי כאשר פנו התובעים לנציגות ולבעלי הדירות, פנייתם טופלה. אומנם, דרישתם לביצוע איטום לא נענתה, אך בפנייתם האחרונה, לא טענו התובעים כי ישנה נזילה בדירתם, ואף לא הוכיחו סירוב הנציגות לפנייתם האחרונה בטרם ביצעו את התיקון העצמי. לפיכך, אי אפשר לומר כי התובעים עמדו בתנאי הדורש כי בוצעה פנייה לנציגות או לדיירים בדרישה לתיקון הליקוי אשר סורבה.

תנאי 3 - האם העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי

43. על חשיבותו של התנאי בדבר חשש להחמרת המצב בשל הפנייה למפקח, נאמרו הדברים הבאים, בפסק הדין חיים: "במיוחד יש להדגיש את העובדה שלא הוכחה דחיפות לתיקון הליקוי, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. תנאי זה הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן "

44. בחקירתו הנגדית הודה התובע כי התיקון בוצע כהיערכות עתידית, לחורף הבא (עמ' 5 ש' 33-36 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

45. כמו כן, העיד התובע כי התיקון העצמי בוצע בחודש אוקטובר 2020 משום שרצה להמתין להתייבשות הגג, ובמילותיו "בוודאי כי תיקון אי אפשר לעשות בחורף, מכיוון שהגג רעפים רטוב אי אפשר לעבוד, וגם זה סכנה" (עמ' 5 ש' 25 לפרוטוקול דיון ההוכחות). וכן בהמשך: "אנחנו חיכינו שהגג ייתייבש, מכיוון שעל גג רטוב אי אפשר לתקן, מרזבים סתומים היו מים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עומדים בגג שהיו צריכים להתייבש, וראינו שמים לוקח חודשים עד שהם מתייבשים לכן לפני כניסה לתקופת גשמים הבאה עשינו את התיקון". (עמ' 5 ש' 30-32 לפרוטוקול דיון ההוכחות). יצוין כי אף התובעת העידה כי בזמן שפנתה לדיירים, במכתב דרישה, לא הייתה בדירתה נזילה (עמ' 11 ש' 14-16 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

46. גם אם אקבל את טענת התובעים לפיה כבר בחודש ינואר 2020, התריעו התובעים במהלך ישיבת דיירים, על הצורך בביצוע תיקון נוסף לרבות איטום הגג (סעיף 4 ה לסיכומי התשובה מטעם התובעים), טענה זו, אין בה כדי להסביר, מדוע מינואר 2020 ועד אוקטובר 2020, לא נעשתה כל פנייה למפקח על רישום מקרקעין.

47. כך שלמעשה, התובעים לא הוכיחו כי העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. התובעים לא סיפקו כל הסבר, מדוע לא פנו למפקח במשך חודשי החורף, חודשים שלטענתם ממילא אי אפשר לבצע תיקון בגג הרטוב. לכן, הם לא עמדו התובעים בתנאי זה.

תנאי 4 - אי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולת בעל הדירה להשתמש בדירתו

48. בהתאם לחשבוניות שצורפו לכתב ההגנה, גג הבית המשותף תוחזק באופן שוטף, ובשקיפות מלאה מול כל דיירי הבית המשותף.

49. כאמור, התובעים לא רק שלא הוכיחו, מדוע היה דווקא הכרחי לבצע את התיקון העצמי, שבוצע בחודש אוקטובר 2020. התובעים גם לא הוכיחו, שלא היה באפשרותם לבצע שימוש בדירתם במועד התיקון העצמי.

50. הערכת התובעים כי החורף בפתח עם העובדה, כי דרישות עבר שלהם לטיפול בגג, נענו על ידי הנציגות, גם אם לא באופן מלא, מביאה למסקנה שהתובעים לא הוכיחו עמידה בתנאי זה המחייב כאמור הוכחה של פגיעה קשה וברורה ביכולת להשתמש בדירה, הגוברת על החובה להקדים פנייה לדיירים. יצוין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי אף עיון מעמיק בתצהיר התובעים, ובתצהיר איש המקצוע מטעמם, אינו מעלה כי נטענה על ידי התובעים טענה לפיה התיקון היה כה דחוף, שכן נמנע מהם להשתמש בדירתם. לכן, התובעים לא עמדו בתנאי זה.

תנאי 5 - הליקוי ברכוש המשותף תוקן בצורה נאותה

51. התובעים הצהירו כי מאז בוצע האיטום על ידם בגג הבית המשותף, חדלה להופיע הרטיבות בדירתם והנתבעים לא סתרו עובדה זו באמצעות חוות דעת אחרת. בנסיבות אלו יש לקבוע כי התיקון שבוצע בגג המשותף על ידי גרין קונטרול, בוצע בצורה נאותה.

52. ער אני לכך שהתיקון העצמי לא בוצע באופן מלא בהתאם לחוות הדעת שהייתה בידי התובעים, כך שאף מבצע העבודה לא ידע להעיד כי ראה את חוות הדעת עובר לביצוע העבודה (עמ' 3 ש' 2-3 לפרוטוקול דיון ההוכחות). אולם בשעה שטענת התובעים - לפיה מאז ביצוע העבודה, אין בדירתם בעיית רטיבות - לא נסתרה, נחה דעתי שהתובעים עמדו בתנאי זה.

תנאי 6 - עלות התיקון סבירה

53. בפסק הדין חיים נקבע בהקשר לתנאי זה: "הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו".

54. במוצג 10 למוצגי התובעים צורפו מספר הצעות לביצוע איטום שקיבלו בין השנים 2018-2019 לאיטום וניקוי הגג המשותף הנעות בין 19,700 פלוס מע"מ עד 37,300 ₪ פלוס מע"מ. עלות התיקון בסך 12,500 ₪ הכוללת חמש שנות אחריות מיום ביצוע התיקון, היא עלות תיקון סבירה ולפיכך, תנאי זה מתקיים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/212/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. לפני סיום אציון כי שימוש התובעים בסעיפים 31 (א) ו - 32 (ב) לחוק המקרקעין בפרק ה' שכותרתו "שיתוף במקרקעין" בתמיכה לטענותיהם אינו רלבנטי לענייננו העוסק ברכוש המשותף. הוראות סעיף 56 (א) לחוק המקרקעין, המצוי תחת פרק ו': "בתים משותפים" קובעות כי הוראות פרק ה' לא חלות בכל הנוגע לרכוש המשותף.

אין בסמכות המפקח לדון בסעד לקבלת פיצוי בגין עוגמת הנפש

56. בכתב התביעה, עתרו התובעים לפיצוי בגין עוגמת נפש, בסך של 5,000 ש"ח.

57. בסיכומיהם, לא חזרו התובעים על סעד זה באופן מפורש, ומשכך יש לקבוע כי התובעים זנחו אותו [ע"א 1134/11 ר.מ שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע, פסקה 29 (12.5.2013)], וטוב שכך, שכן אין בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, לדון בסעדים נזיקיים, פרט לאלו הנובעים מעילת הסגת גבול (ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום טוב עבודי שבבי (1987) בע"מ (נבו 31.12.1999); עש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019)) כך שממילא, סעד זה דינו להידחות.

לסיכום

58. הנטל להוכחת קיומם של התנאים המצטברים שנקבעו בפסיקה מוטל על המבקש לקבל שיפוי על הוצאותיו, בגין תיקון ליקוי ברכוש המשותף. זכותו של בעל דירה לשיפוי מהנציגות, או מבעלי הדירות האחרים, כמפורט לעיל, נועדה למקרים מיוחדים שבהם בעל דירה עשה כל שלאל ידו טרם שביצע תיקונים ברכוש המשותף ונותר חסר אונים מול אטימותה של הנציגות למצוקתו (המפקח על המקרקעין נתניה) 280/20 נציגות הבית המשותף ברח' טשרניחובסקי 21, נתניה נ' ונגר בלה יפה, בפסקה 93 (נבו 23.03.2022); (המפקח על המקרקעין רחובות) 132/20 נציגות הבית המשותף ברח' קרל נטר 1 ראשל"צ נ' זלצמן משה, בפסקה 46 (נבו 24.02.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. אך לא זהו המקרה שלפניי. אומנם התובעים עמדו בחלק מהתנאים, אך משעה שמדובר בתנאים מצטברים, יש לדחות את התביעה.

אשר להוצאות ההליך

60. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

61. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

62. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/212/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ולכך שאומנם התביעה נדחתה, אך קדם לה פסק דין חלקי אשר נתן תוקף להסכמות הצדדים בדבר כינוס אסיפה כללית ומינוי נציגות, הגעתי למסקנה כי נכון יהיה לחייב את התובעים, יחד ולחוד, בהוצאות ההליך, בסך כולל של 3,000 ₪. סכום זה ישולם לנתבעים בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום 4.07.2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה